

Vendre en Europe

Ce qui bloque un projet d'IA, pays par pays, et comment on vend le déblocage

Ce document répond à une question : que vendre, dans quel pays d'Europe, et par quelle porte. Il repose sur une observation qui structure tout le reste. **Ce qui bloque un projet d'IA en entreprise n'est presque jamais la technique. C'est une instance représentative du personnel qui doit donner son accord, et dont le pouvoir varie énormément d'un pays à l'autre.** Dans deux pays d'Europe, elle peut purement et simplement dire non.

La thèse, en une phrase

Plus un pays est contraignant, plus il est vendeur. Une friction réglementaire n'est pas un obstacle commercial, c'est un besoin solvable : le client paie pour être débloqué. Vous vendez le déblocage, vous livrez l'automatisation avec.

1. Ce qui est uniforme, ce qui ne l'est pas

Uniforme dans l'Union	National, et c'est là qu'est votre valeur
Le RGPD : base légale, information, droits des personnes, contrat de sous-traitance, registre, analyse d'impact.	Le droit du travail. Qui doit être consulté, qui peut dire non, sous quelle sanction.
Le règlement européen sur l'IA : pratiques interdites, transparence de l'article 50 depuis août 2026, haut risque en décembre 2027 et non août 2026.	Les lois nationales sur l'IA. L'Italie a la première de l'Union depuis octobre 2025.
La TVA entre professionnels : autoliquidation chez le client.	Les autorités de protection des données, dont l'agressivité varie du simple au décuple.
	La facturation et ses formats.

Conséquence pratique : **votre méthode est européenne, votre argumentaire est national.** Le tri des données en quatre catégories, le choix entre hébergement européen et local, le registre et le contrat de sous-traitance se transposent tels quels. La phrase d'ouverture du rendez-vous, elle, change à chaque frontière.

2. La carte du pouvoir de blocage

Du plus contraignant au moins contraignant. C'est aussi, dans cet ordre, la valeur de votre offre.

Pays	Pouvoir de l'instance	Déclencheur	Sanction
Allemagne	Codétermination. Véritable veto. En cas de désaccord, une commission d'arbitrage tranche de façon contraignante	Il suffit que l'outil soit capable de surveiller le comportement ou la performance. L'intention de surveiller n'est pas requise	Mesure inopposable, contentieux devant le tribunal du travail

Pays	Pouvoir de l'instance	Déclencheur	Sanction
Pays-Bas	Consentement préalable. Sans accord, l'employeur ne peut pas déployer	Un dispositif conçu pour ou apte à observer ou contrôler la présence, le comportement ou la performance	Décision nulle, suspension judiciaire
Italie	Accord syndical, ou à défaut autorisation de l'inspection du travail	Tout instrument dont peut découler une possibilité de contrôle à distance	Sanction pénale , et preuves obtenues inutilisables
France	Consultation obligatoire. Pas de veto, mais les juges suspendent les déploiements faits sans elle, y compris en phase pilote	L'introduction d'une technologie nouvelle, appréciée par son effet sur le travail	Suspension judiciaire, délit d'entrave
Espagne	Droit d'information, pas de veto	Les paramètres, règles et instructions des algorithmes affectant les conditions de travail, l'accès à l'emploi et son maintien, y compris le profilage	Sanction administrative, contentieux
Suisse et Royaume-Uni	Hors cadre de l'Union sur la représentation du personnel, nettement moins contraignant	—	—

Le détail qui change tout, en Allemagne et aux Pays-Bas

Le déclencheur n'est pas l'intention de surveiller, c'est la **capacité** de le faire. Un outil vendu pour améliorer la productivité, qui produit au passage des statistiques par salarié, tombe dans le champ même si personne ne veut surveiller qui que ce soit. La quasi-totalité des logiciels d'IA appliqués au travail sont concernés, et la quasi-totalité des dirigeants l'ignorent.

À vérifier. Les seuils d'effectif à partir desquels l'instance existe varient par pays et n'ont pas été vérifiés dans ce document. Faites-les confirmer avant de cibler un segment : ils déterminent quels clients sont concernés.

3. Les marchés, un par un

Allemagne — le plus contraignant, donc le plus vendeur

Le comité d'entreprise dispose d'un droit de **codétermination** sur l'introduction et l'usage de tout dispositif technique permettant de surveiller le comportement ou la performance des salariés. Ce n'est pas une consultation : sans accord, l'outil ne se déploie pas, et en cas de blocage une commission d'arbitrage rend une décision contraignante.

La jurisprudence est constante depuis des décennies et couvre désormais explicitement les logiciels d'analyse fondés sur l'IA, l'évaluation automatisée des performances, la surveillance des messageries, les outils de prédiction et les systèmes qui optimisent les flux de travail.

Ce que vous vendez. La qualification de l'outil, le dossier technique compréhensible par des représentants non techniciens, et l'accord d'entreprise négocié. Un projet allemand bloqué en commission peut l'être des mois : le déblocage a une valeur immédiate et chiffrable.

Pays-Bas — le consentement, pas la consultation

Le conseil d'entreprise a un **droit de consentement** sur les règlements relatifs au traitement de données personnelles et sur les systèmes de suivi du personnel. Le critère est large : un dispositif **conçu pour ou simplement apte à** observer présence, comportement ou performance. Sans consentement, l'employeur ne peut pas mettre en œuvre.

Pourquoi c'est un bon marché pour vous. Les entreprises néerlandaises sont parmi les plus avancées d'Europe sur l'adoption d'outils numériques, l'anglais y est la langue de travail courante, et le droit de consentement crée exactement la friction que vous savez traiter.

Italie — votre marché domestique, et le seul avec une sanction pénale

Accord syndical, ou à défaut autorisation de l'inspection du travail, pour tout instrument dont peut découler un contrôle à distance. La violation est **pénalement sanctionnée** et les preuves obtenues sont inutilisables, ce qui prive l'employeur de tout usage disciplinaire.

S'y ajoutent le décret transparence, qui impose de documenter jusqu'aux **paramètres d'entraînement** du système, et la **première loi nationale sur l'IA de l'Union**, en vigueur depuis octobre 2025, qui impose formation des salariés et garantie qu'un humain puisse toujours corriger, suspendre ou arrêter le système.

France — pas de veto, mais des juges qui arrêtent les déploiements

La consultation du comité social et économique est obligatoire avant l'introduction d'une technologie nouvelle. Le pouvoir n'est pas un veto, mais depuis 2025 les tribunaux **suspendent les déploiements** faits sans elle, y compris en phase pilote, et une cour d'appel a jugé qu'autoriser un outil et l'encadrer par une charte constitue déjà une introduction.

Le critère retenu n'est pas la présence d'IA, c'est l'effet sur le travail. C'est plus large que ce que croient les dirigeants.

Espagne — l'information sur les algorithmes, un angle différent

Depuis 2021, le comité d'entreprise a le droit d'être informé des **paramètres, règles et instructions** sur lesquels reposent les algorithmes ou systèmes d'IA affectant les décisions susceptibles d'influer sur les conditions de travail, l'accès à l'emploi et son maintien, y compris le profilage.

Pas de veto, donc une friction moindre. Mais l'obligation porte sur un contenu que presque aucun intégrateur ne sait produire : expliquer en langage clair la logique et les paramètres d'un système. **C'est un livrable, et vous savez le faire.**

Suisse et Royaume-Uni — plus simples qu'on ne le croit

Sur les données, les deux bénéficient d'une décision d'adéquation de la Commission européenne. Celle du Royaume-Uni a été **renouvelée en décembre 2025 jusqu'à fin 2031**. Conséquence concrète : **transférer des données vers ces deux pays ne demande aucune clause contractuelle type**, contrairement aux États-Unis. C'est un argument de simplicité à connaître.

Sur la représentation du personnel, les contraintes y sont nettement plus faibles. Ce sont donc des marchés où votre argument de déblocage porte moins, mais où votre offre d'automatisation reste vendable sur sa valeur propre.

4. L'offre, et sa déclinaison par pays

Le catalogue ne change pas. C'est la première phrase du rendez-vous qui change.

Pays	La question d'ouverture, qui ne vend rien et crée le besoin
Allemagne	« Votre comité d'entreprise a-t-il donné son accord sur les outils d'IA déjà utilisés ? Saviez-vous qu'il suffit que l'outil <i>puisse</i> surveiller, même sans que ce soit l'intention ? »
Pays-Bas	« Votre conseil d'entreprise a-t-il consenti au déploiement ? Le critère est l'aptitude de l'outil à observer, pas son objectif. »
Italie	« Avez-vous un accord syndical ou une autorisation de l'inspection sur les outils déjà en place ? La violation est pénale, et les preuves deviennent inutilisables. »
France	« Votre comité social et économique a-t-il été consulté sur les outils d'IA déjà utilisés ? Depuis 2025 les juges suspendent, même en phase pilote. »
Espagne	« Pouvez-vous expliquer à votre comité les paramètres et les règles de vos algorithmes ? C'est une obligation depuis 2021. »

L'offre qui porte tout : « IA conforme au poste de travail »

Qualification de l'outil au regard du texte national applicable. Préparation du dossier destiné à l'instance représentative, rédigé pour des non-techniciens. Note d'information sur la logique du système et ses paramètres. Registre de sous-traitant et contrat de sous-traitance. Note sur le contrôle humain. Support de formation des salariés.

Trois mille euros, trois semaines, et c'est ce qui débloque le projet. L'automatisation se vend ensuite, à un client qui vous fait déjà confiance.

5. Vendre hors d'Italie, la mécanique

Sujet	Ce qu'il faut savoir
TVA	Client professionnel dans un autre pays de l'Union : facture sans TVA italienne , mention d'autoliquidation, le client la déclare chez lui. Vérifiez son numéro sur le registre européen avant d'émettre et gardez la preuve : un numéro invalide rend l'opération interne et la TVA devient votre problème. Client suisse ou britannique : opération hors champ.
Droit applicable	Les parties professionnelles choisissent librement le droit du contrat. À défaut de choix, c'est celui du pays du prestataire , donc l'Italie. Écrivez-le explicitement dans vos conditions générales, avec le tribunal compétent : c'est une ligne qui évite un contentieux à l'étranger.
Transfert de données	Vers le Royaume-Uni et la Suisse : aucune formalité , décision d'adéquation en vigueur, celle du Royaume-Uni renouvelée jusqu'en 2031. Vers les États-Unis : encadrement nécessaire. C'est une différence à connaître quand vous choisissez un outil.
Langue	L'anglais suffit aux Pays-Bas et dans les grandes entreprises allemandes. En Italie, en Espagne et en France, la langue locale est attendue, au moins pour les documents destinés aux représentants du personnel. Un dossier syndical en anglais ne passe pas.
Livraison à distance	Tout votre catalogue se livre en visioconférence, sauf la restitution de l'état des lieux et la séance avec les représentants du personnel. Comptez un déplacement par mission hors d'Italie, et facturez-le.

6. Les trois marchés à attaquer, et dans cet ordre

1. L'Italie, parce que c'est chez vous. Marché domestique, langue, réseau, densité de petites et moyennes entreprises industrielles en Lombardie, et la seule sanction pénale d'Europe sur le sujet. Vos six premières missions doivent être italiennes : vous avez besoin de références avant de traverser une frontière.

2. L'Allemagne, parce que c'est là que la friction vaut le plus cher. Un droit de veto réel, un arbitrage contraignant, une culture d'entreprise qui traite la conformité comme un prérequis et non comme une contrainte, et un tissu de moyennes entreprises industrielles qui ressemble beaucoup au vôtre. C'est le marché où votre offre vaut le plus, et c'est aussi le plus exigeant sur la qualité du dossier : n'y allez pas avant d'avoir livré cinq missions.

3. Les Pays-Bas, parce que c'est le plus facile à pénétrer. Consentement obligatoire donc friction réelle, anglais comme langue de travail, forte adoption du numérique, et des cycles de décision plus courts qu'en Allemagne. C'est le bon second marché étranger, et probablement celui où une structure étudiante sera prise au sérieux le plus vite.

Ce que je ne recommande pas en premier

La France, malgré la langue, parce que la friction y est moindre qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas et que vous n'y avez aucune présence. L'Espagne, parce que le droit d'information sans veto crée un besoin plus faible. Et le Royaume-Uni ou la Suisse, où votre argument central porte peu : vous y seriez un prestataire d'automatisation parmi d'autres, sans votre différence.

7. Ce qui reste à vérifier avant de démarcher

Ce document donne la structure du raisonnement et les mécanismes juridiques. Cinq points doivent être confirmés avant un premier rendez-vous dans un pays donné, parce qu'une erreur sur l'un d'eux détruit votre crédibilité en une phrase.

- **Les seuils d'effectif** à partir desquels l'instance représentative existe, pays par pays. Ils déterminent quels clients sont concernés.
- **Les sanctions exactes**, montants et nature, du pays visé.
- **La jurisprudence récente** du pays, qui est votre meilleur argument quand elle existe et votre pire faute quand vous l'inventez.
- **Les obligations déclaratives** liées à vos ventes à l'étranger, dont la déclaration d'échanges de services et ses seuils.
- **Votre couverture d'assurance hors d'Italie.** Beaucoup de polices limitent la garantie territoriale. À faire écrire avant la première mission étrangère.

Sources : Betriebsverfassungsgesetz et jurisprudence de la Cour fédérale du travail ; Wet op de ondernemingsraden, article 27 ; Statuto dei Lavoratori, article 4, et loi italienne du 23 septembre 2025 ; code du travail français et jurisprudence 2025-2026 ; Estatuto de los Trabajadores, article 64.4 d, issu de la loi 12/2021 ; décisions d'adéquation de la Commission européenne, renouvellement britannique de décembre 2025 ; règlement européen sur l'IA et son règlement modificatif de juillet 2026. État au 21 septembre 2026.